

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2077/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาย เจริญ หรือ เบน พล อินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 276 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 186, มาตรา 192

จำเลยกับพวกร่วมกันจับผู้เสียหายให้ล้มลง แล้วช่วย กันจับแขนขาผู้เสียหาย ให้พวกของจำเลย 2 คนผลัดกันกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่คนละครั้ง อันเป็นการกระทำผิดฐานโทรมหญิง การกระทำของจำเลยเป็นการร่วมกันกระทำ ความผิดอันเป็นตัวการตาม ป.อ. มาตรา 83แม้จำเลยจะมีได้กระทำชำเราผู้เสียหาย ก็ถือว่า เป็นตัวการข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงด้วย ฟ้องว่า จำเลยร่วมกับพวกข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง แต่ข้อเท็จจริง ได้ความว่า จำเลยเป็นตัวการข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ไม่ เป็นข้อเท็จจริงต่างกับฟ้องศาลพิพากษาลงโทษจำเลยได้ การกระทำของจำเลยเป็น ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 276 วรรคสองศาลจะระบุไว้ในคำพิพากษาลอย ๆ แต่ เพียงเลขมาตราว่า กระทำผิดตามป.อ. มาตรา 276 เท่านั้นไม่ได้ กรณีสมควรระบุให้ แจ่มชัดด้วยการกระทำของจำเลยเป็นความผิดในวรรคตอนใด ของมาตรานั้นด้วย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันปลัดเปลี่ยนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่คนละครึ่ง อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 276 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ประกอบมาตรา 83 ลงโทษจำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันใช้กำลังกายประทุษร้ายจับตัวผู้เสียหาย กระชากให้ล้มลงแล้วช่วยกันจับแขนจับขา จำเลยกับพวกได้ปลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่คนละครึ่งแต่ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยกับนายหัวแดงช่วยกันจับขาผู้เสียหายไว้คนละข้างแล้ว ถ่างออกให้นายด้วงข่มขืนกระทำชำเรา เมื่อเสร็จแล้วนายด้วงมาจับขาแทนนายหัวแดงเพื่อให้นายหัวแดงข่มขืนกระทำชำเราต่อไปแล้วนายหัวแดงมาจับขาแทนจำเลยเพื่อให้จำเลยข่มขืนกระทำชำเราแต่จำเลยก็มิได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย จึงเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ได้ความตามทางพิจารณาต่างกับฟ้องจึงชอบที่จะยกฟ้องนั้น เห็นว่าตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์นั้น แม้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยมิได้กระทำชำเราผู้เสียหายด้วยก็ตาม แต่การที่จำเลยช่วยจับขาของผู้เสียหายไว้เพื่อให้นายด้วงข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ไปแล้ว และจำเลยยังคงจับขาผู้เสียหายไว้เพื่อให้นายหัวแดงข่มขืนกระทำชำเราต่อไปเช่นนี้ การกระทำของจำเลยจึง

เป็นการร่วมกับนายด้วงและนายหัวแดงเพื่อกระทำความผิดอันเป็นตัวการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แล้ว และเมื่อผู้เสียหายถูกข่มขืนกระทำชำเราอัน มีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จำเลยก็ยอมเป็นตัวการในความผิดฐานข่มขืนกระทำ ชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามบทกฎหมายดังกล่าวด้วย ข้อเท็จจริงที่ ปราบกฏในทางพิจารณาจึงหาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องตั้งข้อฎีกาของ จำเลยไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกา ของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 โดยมีได้ระบุไว้ว่าเป็นความผิดวรรคใดนั้นเห็น สมควรระบุให้ถูกต้องและเมื่อพิเคราะห์ถึงอายุและการกระทำของจำเลยแล้วเห็นว่า ขณะเกิดเหตุ จำเลยมีอายุ 18 ปี ยังอ่อนต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและได้กระทำความ ผิดร่วมกับพวกซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันด้วยความคึกคะนองเห็นควรลดมาตราส่วนโทษ ให้จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสอง ให้ลดมาตราส่วนโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุกจำเลยมีกำหนด 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

มีข้อนำสังเกตุเกี่ยวกับการปรับบทมาตราลงโทษ คดีนี้จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คง กล่าวไว้ในคำพิพากษาไว้แต่เพียงว่าจำเลยกระทำผิดตามมาตรา 276 โดยไม่ได้ระบุ ไว้ว่าเป็นความผิดวรรคใด ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า "สมควรระบุให้ถูกต้อง" แล้ววินิจฉัย ว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ในทางปฏิบัติ ตลอดมา ศาลฎีกาจะระบุตัวบทมาตรา รวมทั้งวรรคตอนหรือ อนุมาตราที่เกี่ยวข้อง ไว้ในคำพิพากษาโดยชัดเจน แต่ก็ปรากฏเสมอมาเช่นกันว่า ศาลชั้นต้นหลายศาล กล่าวไว้ในคำพิพากษาโดยปรับบทลงโทษแต่เพียงระบุเลขมาตราเท่านั้นมิได้กล่าว ละเอียดลงไปถึงวรรคตอนหรืออนุมาตรา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 186(7) บัญญัติไว้แต่เพียงให้ระบุ "บทมาตราที่ยกขึ้น ปรับ" เท่านั้น นอกจากนี้ทางปฏิบัติของศาลฎีกาเองก็มิได้ตรวจสอบแบบคำพิพากษา ของศาลล่างว่าควรระบุวรรคตอนหรืออนุมาตราของตัวบทมาตราที่ยกอ้างอิงด้วย หรือไม่ เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 มีบทบัญญัติด้วยกัน 5 วรรค ศาลอุทธรณ์เคยพิพากษาลงโทษจำเลยโดยระบุไว้ในคำพิพากษาว่า "จำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340" ศาลฎีกาโดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4130/2528 ก็ได้ท้วงติงวิธีการปรับบทกฎหมายดังกล่าวไว้แต่อย่างใด หากจะ พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว การปรับบทลงโทษในคดีอาญาโดยระบุวรรคตอนหรือ อนุมาตราไว้โดยละเอียดดูจะเป็นความจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะหลักในการ ทำคำพิพากษาจะต้องปรากฏเหตุผลและรายละเอียดรวมทั้งบทลงโทษที่จะทำให้คู่ ความเข้าใจได้ แต่ด้วยเหตุที่แต่ละวรรคตอนหรืออนุมาตราของกฎหมายประกอบ ด้วยองค์ประกอบต่างกัน บทลงโทษของแต่ละวรรคหรืออนุตราก็แตกต่างกันไป ด้วยสภาพเช่นนี้จึงทำให้การทำคำพิพากษาจะต้องระบุเลขมาตรารวมทั้งวรรคตอน

อนุมาตราไว้อย่างแจ่มชัด จะเขียนลอย ๆ แต่เพียงเลขมาตราดังการบรรยายฟ้องนั้น คงจะไม่ได้ คงจะด้วยเหตุผลดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 235/2530 (มีได้ลงพิมพ์เผยแพร่) วินิจฉัยว่า ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 โดยไม่ระบุว่าวรรคใดนั้นสมควร ระบุให้ถูกต้องจึงพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2 แนววินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ (ที่ 2077/2530) เป็นการวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2530 นั้นเอง และแม้จะเป็นคำวินิจฉัยจุดเล็ก ๆ ในคำพิพากษาฉบับนี้ แต่ก็ป็นนัยแสดงให้เห็นว่า ศาลฎีกาได้เคร่งครัดตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของการระบุปรับบท มาตราในคำพิพากษาของศาลล่างขึ้นแล้วและคงจะเป็นสิ่งที่ศาลล่างควรจะสังเกต และถือปฏิบัติเช่นกัน. นพพรโพธิรังษิยากร.